

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5059935-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1A INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE PERICULUM IN MORA, EMBORA APARENTEMENTE COMPROVADA A PROBABILIDADE DO DIREITO - ART 300 DO CPC - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024.

5059935-71.2024.4.02.5101

510014016069 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5059935-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão do JEF de origem que indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, qual seja: *"(3- A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, reconhecendo "in limine" para fins de imediata suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos de aposentadoria e da suplementação do(a) Autor(a), sob risco de faltar complemento para tratamento de saúde e aquisição de medicamentos, sendo, ainda, conditio sine qua non para alimentação e sustento de sua família, com a expedição de ofício ao órgão pagador para o imediato cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este d. Juízo;"*.

Eis os termos da decisão atacada:

"Sem prejuízo, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Eis que a parte autora não demonstrou que os descontos realizados comprometem sua subsistência ou a de sua família, inexistindo, nos autos, portanto, prova de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, não havendo perigo de perecimento do direito alegado, o mesmo, se reconhecido ao final, poderá ser regularmente satisfeito.

(...)"

Em suma, a pretensão consiste no reconhecimento do direito à isenção de IR sobre proventos de aposentadoria, bem como restituição de valores já pagos àquele título, sob a alegação de estar acometida de **neoplasia maligna**.

Em sede recursal, a recorrente afirma que é portadora de doença grave, que lhe concederia direito a isenção conforme art. 6.º inciso XIV da Lei 7.713/88.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ainda, o mesmo art. 300 do CPC que a prevê também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de **irreversibilidade dos efeitos da decisão**.*

Preliminarmente, destaco o entendimento desta Relatoria quanto a matéria, notadamente acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo:

a) o requerimento administrativo é necessário e caracteriza o interesse de agir imprescindível, seja porque, sem ele, não haveria como a Fazenda reconhecer de ofício o direito à isenção; seja para que o Judiciário possa se ater apenas aos motivos pelos quais o eventual direito, que se alega indene de dúvidas, teria sido negado pelo ente encarregado de cuidar de assuntos como o presente, relativos à tributação. Para tanto se invoca o Tema Repetitivo 895 no qual o STF assegurou que a Administração necessariamente deve se manifestar previamente em pedidos de seguro de DPVAT que envolvem, tal como o presente, comprovação de condições de saúde necessárias para obtenção do benefício. Portanto, sem requerimento administrativo, o caso seria de extinção sem resolução do mérito;

b) havendo requerimento administrativo, superada a preliminar de ausência de interesse, mas sem perícia judicial, seria hipótese de anulação para sua realização;

c) realizada perícia judicial, seria caso de julgamento do mérito, superando, excepcionalmente a preliminar do requerimento administrativo, em homenagem à celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos judiciais, considerando a realização da prova, às expensas do erário público.

Tudo isso está superado, ao menos até nova composição do colegiado, em deferência ao entendimento prevalente agora na 7ª Turma, o qual compreende como desnecessário o prévio requerimento administrativo para fins de interesse processual em casos como o presente.

Quanto à probabilidade do direito, o autor apresentou laudo médico do Hospital Barata Ribeiro afirmando que a sua patologia enquadra-se no conceito de neoplasia maligna (evento 1, EXMMED10 dos autos originários).

O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, d Lei 7.713/88, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, **neoplasia maligna**, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, **com base em conclusão da medicina especializada**, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é **taxativo (numerus clausus)**, vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Consectariamente, revela-se interdita a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, segundo o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

Entretanto, apesar de ser provável o direito do autor, observo a ausência demonstração de urgência na medida, pois **não há demonstração concreta dos termos pelos quais a retenção mensal estaria prejudicando efetivamente o seu tratamento**, de modo que **não existe concreta urgência** no presente caso, pois não demonstrada (não tornada evidente mediante provas dos custos e seu impacto orçamentário), mas apenas alegada.

A ausência de demonstração concreta do custo do tratamento frente as suas fontes de renda e despesas impossibilita aferir a urgência da medida.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo o indeferimento da tutela.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5059935-71.2024.4.02.5101

510014016068 .V2